SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3235521 - SP (2026/0150370-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
AGRAVANTE	:	FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA
ADVOGADO	:	ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu o recurso especial.

O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão.

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, apenas para reduzir a reprimenda para 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

No recurso especial inadmitido, a defesa sustentou violação aos arts. 157 e 240, § 2º, do Código de Processo Penal, e ao art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, alegando nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e requerendo a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7/STJ e 283/STF.

Nas razões do presente agravo, o recorrente insiste na tese de que não se busca o reexame do acervo fático-probatório, mas tão somente a revaloração jurídica de fatos incontroversos assentados no acórdão, o que afastaria o óbice da Súmula 7/STJ. (fls. 471/473)

O Ministério Público Federal, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 502/505).

É o relatório. **DECIDO**.

Documento eletrônico VDA57831233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/06/2026 23:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2026. Código de Controle do Documento: c6a765a9-b574-46dd-b457-60d60947f5e2

Tendo em vista os argumentos apresentados pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.

A distinção entre *revolvimento fático* e *revaloração jurídica* pressupõe que os fatos estejam devidamente assentados pelas instâncias ordinárias e que a controvérsia se reduza, exclusivamente, ao enquadramento jurídico aplicável a esses fatos. Tal distinção, porém, não tem o condão de afastar o óbice sumular quando, para aferir se determinada conduta configura ou não "fundada suspeita", é imprescindível examinar o conjunto das circunstâncias fáticas do caso concreto em sua integralidade — o que inevitavelmente demanda incursão no acervo probatório.

No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, reconheceu expressamente a existência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular, assentando que: (i) os policiais militares realizavam patrulhamento em local notoriamente conhecido pela prática do tráfico de drogas; (ii) havia denúncias prévias envolvendo o réu; e (iii) o agravante demonstrou nervosismo e acelerou o veículo ao notar a aproximação da viatura policial.

A jurisprudência desta Quinta Turma é firme no sentido de que atitudes suspeitas do agente — como o nervosismo ostensivo e a tentativa de fuga —, aliadas ao contexto de patrulhamento em área de alta incidência criminal, constituem elementos suficientes para justificar a busca pessoal independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

Confiram-se, a propósito:

> PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. PROVA LÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
>
> 1. A revista pessoal e o ingresso domiciliar foram legítimos, à luz da existência de fundadas suspeitas extraídas do contexto fático:
>
> notícia prévia de realização de tráfico no local, com indicação específica do endereço, tentativa de fuga ao avistar a guarnição e apreensão de droga em poder do agravante.
>
> 2. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável diante dos elementos concretos que indicam destinação mercantil do entorpecente - a apreensão de quantidade relevante de entorpecentes - 246 g de maconha -, o fracionamento em porções menores, além de muda da planta e confissão da corré sobre a guarda da droga por ordem do agravante. Além disso, o contexto de traficância foi

Documento eletrônico VDA57831233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/06/2026 23:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2026. Código de Controle do Documento: c6a765a9-b574-46dd-b457-60d60947f5e2

> reforçado pelo registro de prisão anterior pelo mesmo delito, corroborando a conclusão de não se tratar de mero usuário.
>
> 3. A pretensão de revalorar a prova não se compatibiliza com o âmbito de cognição do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
>
> 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.247.585/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Nesse contexto, qualquer modificação da conclusão a que chegou o Tribunal *a quo* — de que havia fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial — demandaria, inevitavelmente, nova apreciação das circunstâncias de fato registradas nos autos, providência inviável na via do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

O argumento de que se trata de mera "revaloração jurídica" não pode ser utilizado como expediente retórico para contornar o óbice sumular. Se o próprio reconhecimento da suficiência ou insuficiência dos indícios concretos depende da análise do quadro fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, a questão permanece essencialmente probatória, não sendo possível cindir artificialmente o juízo de fato do juízo de direito.

Sendo hígida a abordagem policial, as provas dela decorrentes são plenamente válidas, não havendo que se falar em contaminação da cadeia probatória pela denominada "Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada".

A pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso pessoal esbarra, igualmente, no óbice da Súmula 7/STJ.

O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da condenação por tráfico de drogas em elementos fáticos expressamente reconhecidos no acórdão, notadamente: (i) a quantidade expressiva de crack apreendida — 62,6 gramas —; (ii) o modo de acondicionamento da substância, que evidenciava a finalidade mercantil; e (iii) a apreensão concomitante de dinheiro em espécie e de uma máquina de cartão de crédito.

O conjunto desses elementos foi valorado pelas instâncias ordinárias como indicativo inequívoco do *animus* de mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal. A revisão dessa conclusão, para prevalecer a tese defensiva de que tais elementos seriam insuficientes para demonstrar o dolo de tráfico, implicaria obrigatoriamente novo exame e ponderação do acervo probatório — atividade cognitiva que transcende os limites do recurso especial.

A tentativa de desconstituir as conclusões das instâncias de mérito mediante a apresentação de versão alternativa dos fatos — segundo a qual os objetos apreendidos

Documento eletrônico VDA57831233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/06/2026 23:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2026. Código de Controle do Documento: c6a765a9-b574-46dd-b457-60d60947f5e2

seriam lícitos e a condenação teria se fundado em presunções indevidas — não transforma a controvérsia em questão de direito. Trata-se, em essência, de insurgência contra a valoração probatória realizada pelo Tribunal de origem, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7 desta Corte.

Ante o exposto, **conheço** do agravo para **não conhecer** do recurso especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 20 de junho de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

Documento eletrônico VDA57831233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/06/2026 23:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2026. Código de Controle do Documento: c6a765a9-b574-46dd-b457-60d60947f5e2